

1500309-04.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2029410/2022 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN BORGES DE ARAÚJO

Aos 14 de julho de 2022, às 14:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, Sao Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

#### TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500309-04.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2029410/2022 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN BORGES DE ARAÚJO

Aos 14 de julho de 2022, às 14:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, o réu WILLIAN BORGES DE ARAÚJO (que foi apresentado pelo CDP Osasco I com mais dois rapazes, cujos nomes não foram ditos, todavia o réu apresentava a plaqueta de número #3), acompanhado de seu defensor Dr. Jose Lopes Demori OAB 125382/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; as vítimas CAYO LUIZ DE BARROS OLIVEIRA e TRANSYGOR TRANSPORTES LTDA.-ME (representada pelo Sr. Severino), e as testemunhas FELIPE HENRIQUE MENDES XAVIER, CARLOS BRUNO DOS SANTOS LIMA, ANA BEATRIZ ANTONIO DOS SANTOS e MÔNICA BORGES DE ARAUJO. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM.

Juiz foram colhidos os depoimentos da vítima Cayo Luiz, da testemunha Felipe Henrique e realizado o interrogatório do réu Willian. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva das testemunhas Carlos Bruno, Ana Beatriz e Monica e do representante da empresa, Severino. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. WILLIAN BORGES DE ARAUJO qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157 § 2 incisos II e V e § 2 A inciso I todos do Código Penal por três vezes em concurso formal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, em concurso de agentes com mais um indivíduo não identificado, e com unidade de desígnios, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, subtraíram o caminhão e o semi reboque da empresa vítima. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/79) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/05, 11/15), boletim de ocorrência (fls.06/10), auto de reconhecimento de objeto (fls.16), auto de exibição e apreensão e entrega (fls.16), fotografias rastreadores (fls.24/25), laudo caminhão e rastreadores (fls.126/133, 134/143), laudo papiloscópico (fls.150/156). A denúncia foi recebida em 25 de março de 2022 (fls.115), sendo que o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.120/121), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. Em memoriais finais o Ministério Público requereu a improcedência da ação pela fragilidade probatória o que foi secundado pela Defesa. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/05, 11/15), boletim de ocorrência (fls.06/10), auto de reconhecimento de objeto (fls.16), auto de exibição e apreensão e entrega (fls.16), fotografias rastreadores (fls.24/25), laudo caminhão e rastreadores (fls.126/133, 134/143), laudo papiloscópico (fls.150/156), além da prova oral coligida. Quanto a autoria o réu preferiu ficar em silencio. Cayo disse que foi descarregar em Boituva e foi assistir o jogo com o gerente e a noite foi pegar o caminhão para sair e parou em frente a distirbuidora em um terreno baldio, e por volta da meia noite estouraram vidro do caminhão, e entraram dois rapazes, e não viu a arma de fogo, e já o deitaram e disseram que era um assalto, e não viu rosto deles pois estavam agasalhados e com mascara de covid. Um ficou em cima da cama e outro foi para o banco e motorista, e pegaram a rodovia, e depois de 30 minutos, pararam e desceram e ficou no emito do mato com um dos meliantes. Depois o liberaram, e foi ate o posto e avisou a policia. Encontraram o caminhão em Osasco. Não reconheceu o réu quando a policia prendeu um dos rapazes, e não reconheceu o acusado em audiência. Felipe disse que estavam patrulhando quando passaram dois veículos, um prisma e o caminhão com o vidro do passageiro quebrado e desconfiaram e foram averiguar e ele começou a fugir, e mesmo com sinais sonoros ele não parou, ate chegar em Osasco quando ele se rendeu e desceu do veículo. Ele disse que o caminhão foi roubado e que o dono estaria com o parceiro, e não sabia quem era a vítima, e contou detalhes, e que ela estaria abandonada na Castelo Branco. Não conhecia o réu. A vítima foi libertada e não sabe dizer se a vítima reconheceu o acusado. A resistência que esta explicita no depoimento da policia e que apos ele descer do caminhão ele não correu, e que tinha perdido. Ele disse que conhecia os rapazes e quem o contratou. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." ( TACRIM-SP JUTACRIM 30/221 ). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de

policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/ acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). Como visto apos a instrução, a vítima não foi capaz de reconhecer o réu, tanto na fase policial como em juízo. Ademais, o policial disse que o réu foi abordado com o veículo roubado, o que traz os indícios do delito, no entanto, não é possível apontar que o réu estaria envolvido no roubo, permanecendo a prova duvidosa e frágil e que beneficiaria ao réu. Realmente o fato de estar com o produto do crime inverte a presunção, no entanto, a vítima não conseguiu apontar o réu como autor, sendo crível que pudesse apos o roubo, ter sido cooptado para dirigir o caminhão, o que levaria eventual responsabilidade penal no tocante a receptação. Como pontuado é plausível e possível a participação no roubo, no entanto, a prova foi frágil, e desta forma beneficia o acusado. Ante o exposto, julgo improcedente a ação e o faço para absolver o réu WILLIAM BORGES DE ARAUJO da imputação contida na denuncia com fundamento no artigo 386 inciso VII do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado. Sem custas diante da absolvição. Extraia-se copia integral dos autos e remeta-se a Comarca de Osasco como requerido pelo Ministério Público para apurar eventual delito de receptação. Defiro ainda a destruição dos rastreadores providenciando o necessário. Sentença publicada em audiência. Pelas partes e pelo réu foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência

do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:  
[https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri\\_tjssp\\_jus\\_br/EVoDH8\\_NjPxHpn4--tMk5fsBTRvsCoPjdtptBTEfTBJ-fBA?e=0zEd3y](https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjssp_jus_br/EVoDH8_NjPxHpn4--tMk5fsBTRvsCoPjdtptBTEfTBJ-fBA?e=0zEd3y)

MM. Juiz: assinado digitalmente